المادّة 80 : في حالة عدم الرد، أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب فإنه يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و/ أو الجهات القضائية المختصة.

المادّة 81 : إذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني أن تصدر قرار ردّ الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة مع أخذ رأي المسؤول السلّمي في الظروف الآتية :

- بعد سنة (1) من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى،
- بعد سنتين (2) من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية،
- بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة، ما عدا العزل.

لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة.

تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية.

المادّة 82 : يمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل والذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محلّ إجراء تحفظي معلّق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع.

المادّة 83 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 04-95

مؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004

يحدد القواعد الفنية المنجمية

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و125 (الفقر 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية،

- ومبقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- بمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 56 منه،
- بمقتضى القانون رقم03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدّد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئآسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبّق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 المرافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات اللّم والجمع و/أو الجني،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 56 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الفنية المنجمية المطبقة على أشغال استغلال المواد المنجمية سواء كانت منجزة في الهواء الطلق أم في باطن الأرض وكذا على الملحقات القانونية لهذه الاستغلالات.

المادّة 2 : تتكوّن القواعد الفنية المنجمية من قواعد تقنية وطرق الاستغلال التي يجب احترامها خلال ممارسة تقنية وطرق الاستغلال التي يجب احترامها خلال ممارسة كل نشاط منجمي ينجز في الهواء الطلق أو في الباطن وذلك لتثمين قدرة المنجم والمتعلقة بشروط النظافة والأمن العمومي والصناعي لحماية البيئة المباشرة والمحيطة.

الباب الأول

الاستغلال في الهواء الطلق

المادّة 3 : يجب أن يعدّ خبير تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية مشروع تطوير المكمن واستغلاله في الهواء الطلق، الذي يقدمه صاحب السند المنجمي أو الرخصة ضمن ملف الطلب، ويتضمن المعايير الآتية :

- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن،
- أساليب الاستغلال المستعملة،
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية :

المدرجات، الممرات، منحدرات الاستغلال، دروب الدحرجة، المفارغ، إزالة الركام،

- تجهيزات الكهرباء والماء والهواء المضغوط،
- تنظيم عمليات الاستخراج (الهدم، الشحن، النقل).
- تعداد المستخدمين ومؤهلاتهم،
- طبيعة التجهيزات الرئيسية وخصائصها،
- تدابير النظافة والأمن المقررة.

وسيتم دعم مشروع التطوير والاستغلال بالمخططات الآتية :

- مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال التنقيب المنجزة،
- مخطط استغلال على سلم مناسب يجسّد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها.

المادّة 4 : يستكمل المشروع المذكور أعلاه، في حالة الاستغلال الصناعي والاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط بما يأتي :

- الدراسات المتعلقة باستقرار التربة،

- ترتيبات صرف المياه،
- طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعمّ، شروط التفجير،
- تقنيات التنقية،
- برنامج الدعم الإضافي للجبهة،
- برنامج مراقبة الجبهة،

المادّة 5 : تحدد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق بقرارات من الوزير المكلف بالمناجم.

تحدد المعايير الأخرى بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.

المادّة 6 : في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على صاحب كل سند منجمي للاستغلال في الهواء الطلق أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله، لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :

- ترتيب آليات الهدم أو الشحن بالنسبة إلى الجبهة وشروط تنقلها.
- طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعمّ، شروط التفجير،
- شروط تنقل الآليات المستخدمة في إخراج المواد،
- شروط حركة المستخدمين،
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.

يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات للأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.

المادّة 7 : لإدارة الاستغلال بما يتطابق والقواعد الفنية المنجمية كما هي محددة بموجب هذا المرسوم، والقرارات المتخذة لتطبيقه، فإنه يجب على صاحب السند المنجمي تعيين عون مسؤول مؤهل يتم بيان إسمه في الاتفاقية أو في دفتر الشروط ويبلّغ إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وإلى الوالي أو (الولاة) المختص (أو المختصين) إقليميا.

وإذا تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بإدارة الأشغال ومسؤولا عن تطبيق هذا التنظيم.

الباب الثاني

الاستغلالات في باطن الأرض

المادّة 8 : يجب أن يعدّ خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية تعتمده الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مشروع التطوير والاستغلال في باطن الأرض، الذي يقدمه صاحب طلب السند المنجمي في الملف المنصوص عليه لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل المشروع على المعلومات الآتية :

- الخصائص الجيولوجية والهيدروجيولوجية للمكمن،
- طريقة أو طرق الاستغلال المستعملة،
- الخصائص الهندسية للمنشآت المنجمية، وعند الاقتضاء، بيانات الحساب المتعلقة بمنشآت دعم الأرضيات (الأعمدة).
- درجة تقدم استغلال المكمن،

- تنظيم العمليات المنجمية (النقب، الرمي، الشحن، الدعم، الدحرجة والاستخراج اليومي)،
- تهوية المنجم مع بيانات حساب منسوب الهواء وتوزيعه،
- تفريغ مياه الضخ،
- تدابير النظافة والأمن المقررة وكذا مخطط الطوارئ.

المادّة 9 : يدعم المشروع المذكور في المادة أعلاه بالمخططات الآتية :
- مسح جيولوجي للمكمن على السلم المناسب يجسد أشغال الاستغلال المنجزة،
- مخطط استغلال على سلم مناسب يجسد تنظيم جبهات الاستغلال واتجاهاتها، ومسالك الدخول إليها وتنظيم الآليات وشبكة المرافق التي تمت تهيئتها.

المادّة 10 : يجب أن تبين الاستغلالات المنجمية التي تستعمل المتفجرات في مشروع التطوير والاستغلال طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها وبصفة أعمّ، شروط التفجير.

المادّة 11 : يجب استكمال مشروع الطوير الذي يقدمه صاحب السند في حالة استغلال صناعي بالدراسات المتعلقة باستقرار الأرضية.

المادّة 12 : في إطار الحفاظ على الأمن في العمل، يتعين على كل صاحب سند منجمي للاستغلال في باطن الأرض، أن يودع قبل الانطلاق في استغلاله، لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تعليمات الاستغلال المتعلقة بالعناصر الآتية :
- طبيعة شحنات المتفجرات وأهميتها وترتيبها، وبصفة أعمّ، شروط التفجير،
- شروط حركة الآليات المستخدمة في إخراج المواد،
- شروط حركة المستخدمين،
- شروط تنفيذ مخطط الطوارئ الاستعجالي.
- يسهر الأعوان المكلفون بشرطة المناجم على مطابقة هذه التعليمات مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها لهذا الغرض، ويراقبون مدى تطبيقها.

المادّة 13 : يجب أن تستجيب كل الأشغال المقررة لأحكام القواعد الفنية المنجمية، ولاسيّما الخاصة بما يأتي :
- شروط استغلال الآلات المنجمية،
- شروط حفظ المواد المتفجرة وتوزيعها واستعمالها،
- قواعد حماية البيئة المنجمية،
- نقل الأشخاص والمواد وحركة المرور،
- الكهرباء والإنارة في باطن الأرض،
- الأعمدة،
- التهوية،
- أشغال ضخ المياه،
- النظافة والأمن في قاع المنجم،
- الحماية من الحرائق الباطنية.

تحدّد الأحكام المحصاة أعلاه المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي عن طريق قرارات خاصة يتخذها الوزير المكلف بالمناجم.

تحدّد الشروط المتعلقة بالمعايير الأخرى بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المعني.

الباب الثالث

أحكام مختلفة

المادّة 14 : يسري مفعول أحكام البابين الأول والثاني أعلاه :

- فور نشرها فيما يخص الاستغلالات الجاري إنجازها،
- بعد سنة واحدة من نشرها فيما يخص المكامن الجاري استغلالها.

المادّة 15 : يجب على كل مستغل لمواد منجمية أن يقوم بتحيين السجلات ومخططات الاستغلال، لاسيما ما يأتي :

- سجل دخول المواد المتفجرة وخروجها،
- سجل استخراج المواد،
- المخططات المحيّنة لدرجة تقدم الجبهات.

المادّة 16 : تبقى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، سارية على المنشآت الموجودة على سطح الأرض.

المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 04-104

مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004

يتضمّن إنشاء مدرسة المناجم بالعابد وتنظيمها وسيرها

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،